

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת נעמה לזימי

פ/25/184

הצעת חוק משק החשמל (תיקון – איסור ניתוק חשמל), התשפ"ג–2022

1. תיקון חוק משק החשמל, התשנ"ו–1996¹, בסעיף 17, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:
החשמל

"(ה) על אף האמור באמות מידה לפי סעיף קטן (ד), בעל רישיון ספק שירות חיוני לא יפסיק מתן שירות לצרכן בשל אי-תשלום בעד השירות."

דבר הסבר

בעידן המודרני אספקת חשמל סדירה בהיקף מינימלי היא בבחינת זכות יסוד בסיסית, בדומה לזכות לאספקת מים סדירה. עם זאת, בתי אב רבים בישראל מנותקים מאספקת חשמל סדירה עקב קשיים כלכליים בתשלום עבור אספקת החשמל למקום מגוריהם.

על פי האגודה לזכויות האזרח, במהלך השנים 2016 ו-2017 נותקו כמאה ארבעים ואחת אלף משקי בית משירותי חשמל נותקו משירותי חשמל בשל מיעוט יכולת כלכלית, וניתן להעריך כי מדובר באוכלוסייה של מעל לחצי מיליון אזרחים.

כיום, ההסדר עליו מתבססת חברת חשמל בעת ניתוק משקי בית מחשמל מכיל שני אלמנטים בעייתיים. הראשון הוא שחברת חשמל לא מחויבת להגבלה על אורך הזמן בו ניתן להשאיר משק בית מנותק מחשמל, ויתר על כן לא מפרסמת בשקיפות את הנתונים הללו. לפיכך, לחברה אין אינטרס למצוא פתרונות חוב מקלים כגון פניה לבתי משפט, הקפאת ריבית וכיוצא בזה. כך קורה שאזרחים מעוטי יכולת מוצאים את עצמם חבוי אונים אל מול החברה. עניין השקיפות והיעדר המידע אף מקשה על עבודת הכנסת, שאינה יכולה להעריך נכונה את הבעיה. השני הוא שישנן רק שלוש קבוצות המוגנות מניתוקי חשמל: אזרחים בעלי קוצב לב, ניצולי שואה, ואנשים המחוברים למכשיר הנשמה. דהיינו, משפחות עם ילדים קטנים, קשישים הזקוקים לחימום ביתי, אזרחים הזקוקים לקירור תרופות ורבים אחרים, אינם מוגנים מפני הניתוקים. התנהלות דרקונית זאת מהווה פגיעה בזכות יסוד בסיסית של אזרח כאמור. ללא גישה לחשמל לא ניתן לשמור על טמפרטורת הבית, להחזיק מזון, וחשוב לא פחות, ניתוק מחשמל מהווה חסם משמעותי גם עבור פרנסה והשכלה.

¹ ס"ח התשנ"ו, עמ' 208.

יתר על כן, בשנת 2020, עם חקיקת הוראות השעה לתקופת מגיפת הקורונה, הוחלט באופן זמני כי משקי בית בעלי חוב לא ינותקו משירותי החשמל, וזאת מתוך הבנה כי ניתוק מחשמל עלול להוות פגיעה אנושה במשפחות, ובמקרים מסוימים אף סכנת חיים. פקיעת הוראת שעה זו, מעלה מחדש את הצורך להסדיר את הנושא בחקיקה ראשית.

לפיכך, מוצע לאסור על בעל רישיון ספק שירות חיוני (חברת החשמל) לנתק צרכן מאספקת חשמל. בשנת 2022 ברור כי חשמל הוא זכות אנושית בסיסית שאנשים תלויים בה לפרנסתם ואף למחייתם, וניתוק מחשמל משמעותו פגיעה בלתי סבירה ובלתי מידתית באוכלוסייה ממעמד סוציו-אקונומי נמוך. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת נעמה לזימי (פ/3083/24) ועל ידי חברת הכנסת עידית סילמן (פ/3111/24).

הצעת החוק זהה לפ/3111/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)